

N. R.G. 58268/2020



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **58268/2020** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio
dell'avv. PETRILLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in VIA ANTONIO
MORDINI, 14 00195 ROMA, presso il difensore avv. PETRILLO GIOVANNI
PARTE ATTRICE

contro

Controparte_1 (C.F. *P.IVA_2*),
con il patrocinio dell'avv. SOLLAZZO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in
CENTRO DIREZIONALE ISOLA C/2 SCAL C 80143 80143 NAPOLI, presso il
difensore avv. SOLLAZZO GIUSEPPE

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

Fatto e diritto.

Con atto di citazione ritualmente notificato la *Parte_1* conveniva in
giudizio la *Controparte_2* per far accertare e dichiarare che sussisteva
un vincolo contrattuale di vendita tra le parti del bene immobile sito in Roma in
Corso Di Francia n.165 per il corrispettivo di 2.150.000,00 euro; che la promessa di
vendita del complesso immobiliare aveva ad oggetto l'immobile descritto e
rappresentato nel titolo concessorio-Concessione Edilizia in sanatoria n.353961 del
16/10/2012- di cui al documento 5; che la *Controparte_2* aveva

colposamente inadempito alle obbligazioni assunte con l'opzione del 12/6/19, anche violando i generali doveri di correttezza e buona fede; che sussistevano le denunciate difformità rappresentate nell'elaborato peritale di cui al documento 12 nelle qualità e quantità del bene immobile promesso in vendita rispetto alla concessione in sanatoria del 16/10/12 n.353861 e per l'effetto che fosse ridotto proporzionalmente il prezzo convenuto di acquisto da euro 2.150.000,00 euro ad euro 1.415.940,00 o quello che risulterà di giustizia in relazione all'effettiva consistenza, difformità da provare e quantificare in corso di causa, anche ricorrendo a CTU estimativa. Si chiedeva poi di trasferire con sentenza costitutiva ex art.2932 c.c. a parte attrice o a favore della persona fisica o giuridica che potrà indicare parte attrice in forza della clausola di *electio amici* la piena proprietà, previo versamento del prezzo, dell'immobile suddetto; di ordinare, per l'effetto, al Direttore della *Org_1* *Controparte_3* [...] e *Organizzazione_2* *Controparte_4* la trascrizione della emananda sentenza ex art.2643 c.c. esonerandolo da ogni responsabilità; di accettare e dichiarare il diritto al risarcimento del danno per grave inadempimento della *Cont* nella esecuzione della promessa di cui è causa, sia per il danno emergente relativo ai costi da sostenere per le SCIA in sanatoria e per le opere edilizie conseguenti all'arretramento del fabbricato all'interno dei confini della proprietà della venditrice che per il lucro cessante in relazione alla mancata esecuzione o solo ritardo del contratto di locazione ad uso diverso sottoscritto con *CP_5* e per l'effetto condannare la *Cont* al pagamento della somma che sarà provata in corso di causa, anche ricorrendo ad un giudizio di equità disponendo la compensazione di detta somma con il prezzo da saldare di cui alla precedete domanda; con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al difensore antistatario.

Esponenza che il 12/6/19 la *Parte_1* contrattualizzava l'opzione di acquisto del compendio immobiliare di Corso di Francia n.165 dalla *Controparte_1* per il prezzo di vendita di 2.150.000,00 euro, con stipula da eseguirsi entro e non oltre il 20/9/2019, con le condizioni sospensive della conformità urbanistica e delle verifiche antiriciclaggio e con una riserva, non formalizzata, di *electio amici* a favore della *Pt_1* per la futura compravendita all'atto del definitivo. Successivamente, scoperti vizi urbanistici da regolarizzare, veniva prorogato il termine di durata della opzione di acquisto, con fissazione del nuovo termine per la stipula del definitivo al 31/3/20 e veniva presentata SCIA n.120195 del 14/11/19 per la differenza di superficie e di sagoma con la Concessione Edilizia in sanatoria n.353961 del 16/10/12, differenza poi quantificata dal professionista incaricato dalla *Pt_1* nel 24,84% in meno di quanto offerto in vendita. Inoltre, nella relazione di parte sullo stato dei luoghi e sulle riscontrate difformità emergeva un ulteriore grave vizio, in quanto una minima parte dell'immobile, comprendente però una colonna portante, era stato edificato all'interno dell'area di proprietà dei confinanti. Nel periodo di vigenza dell'opzione, intanto, la

Pt_1 stipulava con la *CP_5* un preliminare di locazione ad uso diverso del bene promessole in vendita, per un periodo di 6 anni rinnovabili per un pari periodo, con decorrenza dal 15/11/20 e canone annuo di 400.000,00 euro. Suo interesse era quindi acquistare il compendio immobiliare promesso in vendita al prezzo pattuito, decurtato però del disvalore per le difformità riscontrate tra il realizzato e il concesso in sanatoria, 24,28%, nonché dei costi di demolizione ed arretramento del pilastro portante, con ulteriore arretramento e diminuzione della superficie dell'immobile da quantificarsi in corso di causa, e compensato con il danno emergente e il lucro cessante per la perdita del contratto di locazione con *CP_5* ovvero per il ritardo con il quale detto contratto sarebbe stato attivato. Il canone di locazione di 400.000,00 euro, a fronte delle ridotte dimensioni del corpo di fabbrica, andava poi quanto meno proporzionalmente ridotto del 24,84 %, con riduzione che incideva direttamente sul lucro cessante. Si chiedeva quindi che si avviasse in fase istruttoria una consulenza tecnica.

Prima di costituirsi parte convenuta proponeva ricorso cautelare in corso di causa ex art. 700 c.p.c. chiedendo in via d'urgenza al giudice di ordinare al Conservatore dei RRII di procedere anticipatamente alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale, in quanto ritenuta manifestamente infondata e lesiva degli interessi della *CP_1*

Con la costituzione con riconvenzionale dell'11/3/21 la *Cont* impugnava le eccezioni e deduzioni di controparte e sosteneva che lo scambio epistolare e le interlocuzioni intercorse tra le parti tra il novembre 2018 e il marzo 2020 comprovavano che non vi era stato alcun impegno alla vendita, quanto piuttosto una disponibilità a perfezionarla a determinate condizioni e che non vi era stato alcun occultamento dei vizi né tantomeno un inadempimento della *CP_1* sponendo che il 5/6/19 c'era stata una prima manifestazione di interesse all'acquisto da parte della *Pt_1*, che era ben consapevole di ogni caratteristica che connotava l'immobile poiché il suo amministratore, il signor *Per_1* era stato l'originario soggetto promotore del progetto edilizio in Corso Francia tramite la fallita società *CP_6*. Questa manifestazione di interesse veniva riscontrata dalla *Cont* che però chiariva che la vendita era condizionata alla possibilità della regolarizzazione edilizia/catastale/urbanistica dell'immobile ai fini di un valido trasferimento dello stesso e all'esito positivo delle verifiche previste dalla normativa antiriciclaggio. Si erano succedute varie manifestazioni di interesse- mai concretizzatesi per indisponibilità di liquidità della *Pt_1*, il cui scopo era di rientrare nella disponibilità degli immobili senza pretendere realmente di acquistarli, realizzando così una azione speculativa- tra l'altro aventi ad oggetto l'immobile sito in Corso Francia n.189 e non quello al n.165, e la *Cont*, nonostante le trattative interrotte, aveva anche dato l'autorizzazione alla *Pt_1* a presentare il 14/11/19 una SCIA al Comune di Roma. Essendo riuscita la *Pt_1* a far trascrivere la domanda presso la conservatoria dei registri immobiliari, con la

conseguenza della invendibilità del bene, la ^{Cont} riteneva di avere diritto al risarcimento della perdita monetaria anche in termini di interessi e svalutazione monetaria sul prezzo della vendita non realizzata.

Si chiedeva pertanto di dichiarare l'inammissibilità delle avverse domande e di rigettarle in quanto infondate in fatto e in diritto e, in via riconvenzionale, di condannare la ^{Pt_1} al risarcimento del danno in favore della ^{Cont} da perdita di vendita nella misura da quantificarsi in corso di causa, di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari, previo esonero dalle sue responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art.2932 c.c. sugli immobili siti in Roma in Corso di Francia n.165 e in via Ronchiglione snc, di condannare la ^{Pt_1} al risarcimento del danno ex art.96 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia, di condannare la ^{Pt_1}, in via graduata e subordinatamente all'accoglimento della domanda ex art.2932 c.c., al pagamento in favore della ^{Cont} dell'importo di 2.150.000,00 euro maggiorato degli interessi legali e di rigettare in ogni caso l'azione *quanti minoris* escludendo la possibilità che il bene potesse essere trasferito a terzi indicati dalla REV.

Il giudice, in relazione al ricorso cautelare in corso di causa proposto, riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2652, 2653 e 2668 del codice civile, in riferimento agli art. 3, 24 e 42 della Costituzione e rimetteva la questione alla Corte costituzionale, disponendo la sospensione del giudizio, ritenendo che tale disciplina positiva precludesse di accogliere il ricorso per la cancellazione della trascrizione e pur tuttavia ritenendo tale risultato non conforme agli invocati articoli della Costituzione.

Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c. all'udienza del 31/3/21, nella memoria 183 del 30/4/21 l' ^{Pt_1} ribadiva le proprie conclusioni mentre nella memoria di replica 183 del 29/5/21 la ^{Cont} chiedeva prova per testi su vari capitoli di prova, indicando n.3 testi.

Con ordinanza del 24/6/21 il giudice designato rigettava le istanze istruttorie ed invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni all'udienza del 23/6/22.

Nel frattempo la Corte costituzionale con sentenza depositata il 9 giugno 2022, pur ritenendo la questione sollevata non infondata e tale da evidenziare un vulnus dei principi costituzionali invocati, dichiarava la questione inammissibile a causa della discrezionalità del legislatore nel risolvere, con tanti possibili ed eterogenei interventi normativi, in ragione della “ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali [...] che va tanto più ribadita con riferimento ad istituti – come la trascrizione della domanda giudiziale – nei quali aspetti processuali si trovano inscindibilmente connessi con molteplici e delicati profili sostanziali”.

All'udienza del 15/6/23 il giudice designato assegnava i termini di cui all'art.190

c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e tratteneva la causa in decisione.

Preliminarmente, deve darsi atto che, in seguito alla pubblicazione da parte della Corte costituzionale della sentenza declaratoria di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata nell'ambito dell'incidente cautelare, tale giudizio è stato di fatto abbandonato dalle parti, per cui lo stesso va dichiarato estinto.

Nel merito, la domanda è risultata infondata.

Ed invero, la documentazione prodotta dalle parti consente di escludere che tra le stesse sia sorto un contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto l'immobile per cui è causa, non potendosi attribuire tale efficacia vincolante e cogente a quella che al massimo può esser qualificata come una generica manifestazione di interesse alla vendita del compendio immobiliare sito in Roma, Corso Francia, meglio descritto in atti.

Ed invero, il rapporto tra le odierne parti di causa scaturisce dalla lettera del 5 giugno 2019, inviata dal legale rappresentante della attrice alla ^{Cont}, nella quale si manifesta il generico interesse della società all'acquisto dell'immobile.

Tale manifestazione di interesse, priva finanche dell'indicazione di un prezzo, non costituisce in alcun modo una proposta di acquisto ma rappresenta una mera presa di contatto per avviare trattative e un'istruttoria approfondita da parte della ^{CP_1} tale missiva replica dopo pochi giorni la stessa ^{Cont}, con la quale tale società comunica alla ^{Pt_1} di aver deliberato la messa in vendita del compendio, non specificatamente alla ^{Pt_1} ma in generale, al prezzo di € 2.150.000,00, subordinando tuttavia tale (generica) decisione al verificarsi futuro di alcune condizioni, alcune delle quali dipendenti da fatto del terzo, ovvero la regolarizzazione edilizia e catastale dell'immobile e l'esito positivo dell'istruttoria antiriciclaggio e con l'invito (del tutto anomalo, per le stesse ragioni esposte) a restituire tale missiva sottoscritta a mo' di accettazione.

Laddove tale lettera fosse stata effettivamente restituita sottoscritta, avrebbe potuto dubitarsi della reale conclusione di un valido accordo vincolante tra le parti, dato il riportato tenore generico della dichiarazione della ^{CP_1} l più, laddove in sede di controfirma di tale dichiarazione di intenti la ^{Pt_1} avesse espresso una volontà di acquistare a quel prezzo, si potrebbe potuto interpretare tale controfirma come una proposta di acquisto, che a sua volta avrebbe potuto essere accettata dalla ^{CP_1}

Tuttavia, invece di accettare tale comunicazione, la ^{Pt_1} il 21 novembre 2019 chiedeva una proroga motivata dalle lungaggini necessarie ad ottenere la regolarità catastale ed edilizia dell'immobile.

Con successiva comunicazione del 29 novembre 2019 la ^{Cont} faceva pervenire una

dichiarazione quasi identica alla precedente, con comunicava una nuova delibera di vendere l'immobile alla cifra di € 2.150.000 (questa volta alla **Pt_1**) prevedendo che la vendita avrebbe dovuto esser stipulata entro e non oltre il 31 marzo 2020, e subordinatamente alla condizione della regolarizzazione dell'immobile.

A tale dichiarazione, che può al più esser considerata una proposta di vendita sospensivamente condizionata ad un fatto indipendente dalla volontà delle parti, non seguiva una formale accettazione da parte della **Pt_1** .

Invero, come affermato dalla stessa difesa di **Pt_1** , “la proposta di vendita in calce richiede la sottoscrizione del destinatario per accettazione”: né vale obiettare, come fa la stessa attrice, che la revoca del mandato ad ottenere la concessione in sanatoria degli abusi edilizi presenti nell'immobile può costituire riprova dell'esistenza di un simile impegno a vendere, atteso che la revoca presuppone l'esistenza di un precedente obbligo: invero la revoca in questione riguarda il mandato a curare la pratica edilizia, non l'impegno a vendere, che per esser validamente assunto avrebbe dovuto essere prima di tutto manifestato in modo chiaro e poi accettato dalla **Pt_1** . Tale accettazione, pur potendo avvenire, in caso di chiara manifestazione da parte della **Org_3** Gestione crediti di un impegno a vendere, per esplicita indicazione della stessa REV avrebbe dovuto avvenire mediante restituzione da parte della **Pt_1** della lettera sottoscritta da parte della **Pt_1** , e non *per facta concludentia*, come pure astrattamente possibile. Il che esclude che la semplice richiesta di proroga possa essere interpretata come accettazione di una proposta di vendita. Proposta, peraltro, in ogni caso sospensivamente condizionata e dunque come tale improduttiva di effetti.

Più a monte, tuttavia, deve escludersi che la comunicazione al soggetto interessato all'acquisto della deliberazione di vendere un immobile a determinate condizioni possa essere interpretato come un impegno a vendere: laddove fosse stata accettata per iscritto una simile dichiarazione avrebbe potuto determinare come effetto la stipulazione di un contratto definitivo di compravendita sospensivamente condizionato, non trascrivibile in assenza di autenticazione delle sottoscrizioni, non l'assunzione di un obbligo al successivo trasferimento della proprietà immobiliare, attesa l'assenza nella dichiarazione di entrambe le parti di qualsivoglia espressione significativa della volontà di obbligarsi a prestare un consenso. In particolare, nelle lettere della **Cont** con le quali veniva comunicato prima la deliberazione a vendere e poi la deliberazione a vendere in favore della **Pt_1** , manca la dichiarazione di assunzione di un tale impegno.

Né le successive richieste di proroga da parte della **Pt_1** possono ritenersi idonee quali accettazione della possibile implicita proposta di vendita (condizionata) da parte della REV, essendo tali dichiarazioni finalizzate a prendere tempo e mantenere vive le trattative.

Pertanto, nel momento in cui la ^{Cont} [redacted], per il tramite della sua procuratrice speciale CP_7 [redacted] comunicava la revoca della deliberazione di messa in vendita dell'immobile, a causa della mancata accettazione dell'ultima richiesta di proroga, deve ritenersi che nessun contratto, né definitivo, né preliminare, si era mai perfezionato e che, essendo venuta meno la decisione unilaterale di vendere, mai accettata dalla Pt_1 [redacted], le trattative potevano ritenersi definitivamente concluse.

In conclusione, la domanda deve essere rigettata, anche con riferimento alle domande subordinate o consequenziali e anche con riguardo alle domande di risarcimento danni, attesa la mancanza di alcuna illegittimità nel comportamento negoziale della CP_1 [redacted]

Quanto alla domanda riconvenzionale dalla stessa proposta e tendente al risarcimento dei danni causati dalla trascrizione della domanda giudiziale, deve in primo luogo rilevarsi che, essendo la responsabilità da attività legittima (quale quella di esercizio del diritto di azione) circoscritta dal legislatore, e non irragionevolmente, all'interno del perimetro dell'art. 96, c.p.c..

Ebbene attesa la natura non elementare delle questioni di fatto e di diritto risolte con la presente sentenza, la cui soluzione ha richiesto una puntuale ricostruzione e interpretazione del valore negoziale delle dichiarazioni delle parti, la prospettazione dell'attore non pare talmente arbitraria e peregrina da giustificare un addebito di responsabilità aggravata o speciale connessa al rigetto della domanda, che vada oltre la giusta pretesa di ristoro delle spese del giudizio.

In ogni caso, parte attrice anche in sede di precisazione delle conclusioni, ha riservato la prova di tali danni al corso del giudizio, il che esclude che sia stata offerta una prova di danni concreti e ostensibili.

Il rigetto della domanda giudiziale impone tuttavia e finalmente consente di ordinare al Conservatore dei registri immobiliari, previo esonero dalle sue responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. sugli immobili siti in Roma alla Corso di Francia n. 165 NCEU foglio 241, particella 82, sub 506 e alla Via Ronchiglione snc NCEU foglio 241, particella 1338 e per l'effetto disposta con domanda del 17.11.2020 numero di presentazione n. 5 Registro generale 118007, Registro particolare 80480 e da ogni conseguente annotazione.

Le spese del giudizio sono regolate dal principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo (valore della controversia pari al valore dell'immobile; onorari medi).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. Rigetta le domande proposte dalla *Parte_1*
2. Ordina al Conservatore dei registri immobiliari, previo esonero dalle sue responsabilità, la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale ex art. 2932 c.c. sugli immobili siti in Roma alla Corso di Francia n. 165 NCEU foglio 241, particella 82, sub 506 e alla Via Ronchiglione snc NCEU foglio 241, particella 1338 e per l'effetto disposta con domanda del 17.11.2020 numero di presentazione n. 5 Registro generale 118007, Registro particolare 80480 e da ogni conseguente annotazione;
3. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dalla *Controparte_2* [...] di condanna dell'attrice al risarcimento dei danni per illegittima trascrizione;
4. Dispone che a cura della Cancelleria sia dichiarata l'estinzione del giudizio cautelare iscritto al n. 58268-1 RG;
5. Condanna la *Parte_1* in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore della *Controparte_2* in persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese del giudizio, che liquida in complessive € 37.951,00 per onorari, oltre IVA, c.p.A. e rimborso forfetario al 15% delle spese generali.

Roma, 17 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Ettore Favara